



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 9696/13 **תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד**

הנושא: הוראת השעה לעניין הרווחים הכלואים - החלטת מיסוי שלא בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הגישה בקשה בדבר שמירה על הזכות לתשלום מס החברות בהתאם לסימן ד' לפרק השביעי בחוק (תיקון מספר 69 והוראת השעה), התשע"ג-2012 (להלן: "הוראת השעה לעניין הרווחים הכלואים") בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").
2. הבקשה הוגשה ביום 11/11/2013 שלא על גבי טופס 969 וזאת עקב נסיבות מיוחדות.

פרטי הבקשה:

לאור הנסיבות המיוחדות, החברה ביקשה לאשר את תחולת הוראת השעה לעניין הרווחים הכלואים על החברה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע שעל אף הנסיבות המיוחדות המפורטות, לא ניתן לאשר את בקשת החברה בהתאם להוראת השעה לעניין הרווחים הכלואים ללא הגשה של הודעה על גבי טופס 969 במועד וכן תשלום המס כנדרש בחוק.
2. לאור האמור לעיל, החברה אינה יכולה להחיל על עצמה את הוראת השעה לעניין הרווחים הכלואים.